

NIK MOHD ADZRUL ARIFF BIN RAJA AZLAN

lwn

NORFARHANA NADIAH BINTI ABDUL RAHMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 17 Oktober 2023 / 2 Rabiulakhir 1445H]

Kes Rayuan No. 2211-A0010-001-0006

[Rayuan Terhadap Perintah Pengkomitan-Seksyen 151(1)(a)(aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Perayu : *Tuan Muhammad Hafiz bin Ab Rashid
(Tetuan Hafiz &)
Tuan Muhammad Shahirman bin Suhaimi
(Tetuan Shahir & Muhafiz)*

Pegum Responden : *Puan Norrulnadiya binti Mohd Saref
(Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.)*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu dalam rayuan ini merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (Mahkamah Bicara) yang diberikan pada 14/11/2022 dalam kes Mal No. 10300-075-0239-2020. Dalam kes tersebut YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (YA Hakim Bicara) telah memutuskan seperti berikut:-

1) Mahkamah menerima tunjuk sebab yang dikemukakan oleh Responden.

- 2) *Mahkamah menolak permohonan komital yang dipohon oleh pihak Pemohon.*
- 3) *Mahkamah memerintahkan bahawa kos ditanggung oleh pihak masing-masing.*

FAKTA KES

[2] Perayu dan Responden adalah bekas pasangan suami isteri yang telah berkahwin pada 31/8/2012 dan telah bercerai pada 9/11/2015 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan seorang anak iaitu Nik Muhammad Aariz Nurhan bin Nik Mohd Adzrul Ariff yang dilahirkan pada 26/12/2013 (No.MyKid: 131226-10-2107) (*selepas ini dikenali sebagai “anak tersebut”*).

[3] Pada 6/12/2018 Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan suatu perintah berhubung dengan hak jagaan anak tersebut melalui Saman No.: 10400-028-0007-2015 yang mengandungi terma-terma berikut:

- i. *Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah meemrintahkan hak jagaan seorang anak yang bernama Nik Muhammad Aariz Nurhan bin Nik Mohd Adzrul Ariff (No.MyKid: 131226-10-2107) hendaklah diserahkan kepada Plaintiff (ibu).*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Defendan (bapa) hendaklah diberikan hak melawat tanpa bermalam terhadap anak tersebut pada hari Sabtu dan hari Ahad pada minggu kedua dan keempat setiap bulan dengan cara Defendan hendaklah mengambil anak tersebut di rumah Plaintiff pada/atau jam 10.00 pagi dan Defendan hendaklah memulangkan kembali anak tersebut ke*

kediaman Plaintiff tidak lewat jam 5.00 petang.

- iv. Mahkamah memerintahkan bahawa anak tersebut hendaklah dibawa ke rumah kediaman Defendan dan/atau ahli keluarga Defendan di alamat No.22 Jalan Sg. Serai 27/22, Subang Alam, Seksyen 27, 40400 Shah Alam, Selangor atau di alamat lain (sekiranya Defendan tidak lagi tinggal di situ) bagi pelaksanaan hak lawatan tersebut tanpa pengawasan Plaintiff dan/atau ahli keluarga Plaintiff dan/atau mana-mana agen Plaintiff.*
- v. Jika sekiranya Defendan tidak lapang dengan hari-hari tersebut, maka Defendan boleh menggantikan dan/atau mencadangkan hari tersebut dengan mana-mana hari yang lain dalam minggu tersebut dengan makluman dua (2) hari sebelum kepada Plaintiff. Begitu juga dengan Plaintiff iaitu sekiranya hari-hari lawatan asal yang ditetapkan tidak sesuai pada minggu tersebut, maka Plaintiff hendaklah memaklumkan kepada Defendan dua (2) hari sebelum.*
- vi. Mahkamah memerintahkan bahawa hak giliran hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha dengan anak tersebut pada tahun 1440H dibuat secara sama rata dengan anak tersebut akan bersama dengan Plaintiff pada hari raya pertama dan kedua manakala akan bersama Defendan pada hari raya ketiga dan keempat bermula jam 10.00 pagi sehingga jam 7.00 malam. Pada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha tahun 1441H, anak tersebut akan bersama Defendan pada hari raya pertama dan kedua bermula jam 10.00 pagi sehingga jam 7.00 malam manakala akan bersama Plaintiff pada hari raya ketiga dan keempat dan begitulah gilirannya pada tahun-tahun seterusnya.*
- vii. Mahkamah memerintahkan segala urusan dan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan agama, kesihatan, pendidikan dan keselamatan anak tersebut perlu dibuat secara bersama, pihak-pihak tersebut haruslah bersama-sama berbincang dan mencapai persetujuan.*

- viii. *Mahkamah memerintahkan mana-mana pihak dilarang untuk membuat kacau ganggu terhadap pihak satu lagi. Pihak-pihak tersebut juga dillarang untuk menghasut anak tersebut untuk membenci pihak yang satu lagi demi menjaga kehormatan pihak-pihak.*
- ix. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff dan Defendan hendaklah bersikap saling bekerjasama dan bertolak ansur berkenaan hak bersama anak tersebut dengan meletakkan KEBAJIKAN dan KEMASLAHATAN anak tersebut sebagai yang paling afdhal dan terutama MELEBIHI kepentingan masing-masing.*
- x. *Mahkamah memerintahkan supaya mana-mana pihak ketiga termasuk badan-badan kerajaan iaitu secara khususnya tetapi tidak terhad kepada Jabatan Imegresen , Polis Diraja Malaysia, badan-badan berkanun, dan/atau mana-mana pihak berkuasa yang lain hendaklah memberikan kerjasama dalam melaksanakan Perintah Mahkamah ini.*
- xi. *Sebarang kegagalan mematuhi perintah ini adalah melakukan suatu penghinaan kepada Mahkamah dan dengan itu boleh dikomitkan ke penjara.*
- xii. *Mahkamah memerintahkan Perintah Interim Hadhanah bertarikh 19 Oktober 2015 melalui kes permohonan no.: 10400-038-0310-2015.*

[4] Pada 24/6/2020 Pemohon telah memfailkan suatu Permohonan Kebenaran Pelaksanaan Pengkomitan terhadap Responden. Melalui permohonan tersebut, Pemohon memohon suatu perintah agar Responden menunjukkan sebab mengapa tidak boleh dipenjarakan berdasarkan seksyen 151(1)(a) dan (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berikutan kegagalan Responden mematuhi perenggan 3,5,6 dan 7 perintah di atas.

[5] Seterusnya pada 14/11/2022, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sebagaimana yang dinyatakan pada perenggan [1] di atas. Tidak berpuas hati dengan perintah tersebut maka rayuan ini difailkan.

ALASAN RAYUAN

[6] Melalui rayuan ini, Perayu telah memplidkan satu sahaja Alasan Rayuan sebagaimana yang terkandung pada muka surat 258-260 Rekod Rayuan. Menurut Perayu YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan prinsip undang-undang apabila menerima tunjuk sebab Responden atas alasan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sedangkan faktor-faktor berikut gagal dipertimbangkan iaitu:

- i. Tidak wujud apa-apa arahan dari kerajaan Malaysia dan/atau mana-mana agensi yang memerintahkan/menasihatkan pelaksanaan mana-mana perintah mahkamah (khususnya perintah hadhanah) dihentikan kuat kuasa sepanjang tempoh PKP.
- ii. Kehadiran Pemohon di rumah Responden pada tarikh-tarikh yang dilanggar oleh Responden adalah selari dengan perintah kerajaan Malaysia iaitu pergerakan dalam daerah yang sama adalah dibenarkan.
- iii. Tiada makluman awal yang diberikan oleh Responden kepada Pemohon seperti mana terma 5 perintah bertarikh 6/12/2018.
- iv. Alasan PKP yang diberikan adalah suatu manipulasi memandangkan

pada 21 dan 22 Mac 2020 semasa fasa awal negara dilanda Covid11 Responden telah mematuhi perintah Mahkamah dan telah menyerahkan anak kepada Pemohon. Namun pada 11,12,22,23,25,26 April dan 9 Mei 2020 Responden gagal menyerahkan anak kepada Pemohon.

- v. Tiada alternatif lain hak lawatan dan/atau gantian yang dicadangkan oleh Responden kepada Pemohon.
- vi. Dalam perenggan 7(iv) Afidavit Jawapan, Responden memberikan alasan anak tidak dapat diserahkan kepada Pemohon kerana Responden tidak sempat menyiapkan anak pada masa itu.
- vii. Perlanggaran terhadap terma 7 perintah bertarikh 6/12/2018 sama sekali tiada kaitan dengan PKP.
- viii. Pengakuan-pengakuan Responden semasa sesi pemeriksaan balas tentang perlanggaran perintah Mahkamah yang dilakukan oleh Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti notis dan alasan rayuan, rekod rayuan serta hujah pihak-pihak. Dapatan kami alasan rayuan Perayu adalah isu sama yang saling berkaitan antara satu sama lain. Oleh yang demikian, kami akan rangkumkan semua alasan rayuan Perayu tersebut kepada satu isu sahaja iaitu

sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila menerima tunjuk sebab Responden dan menolak permohonan komital Perayu.

[8] Merujuk kepada permohonan Perayu, Responden didakwa telah gagal menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon semasa lawatan bertarikh 11 dan 12 April 2020 (minggu kedua), 22 dan 23 April 2020 (minggu ketiga-gantian), 25 dan 26 April 2020 (minggu keempat), 9 Mei 2020 (minggu kedua) dan pada 24/5/2020. Oleh itu Perayu menyatakan Responden telah melanggar terma 3,5,6 dan 7 Perintah.

[9] Dalam penghakimannya, YA Hakim Bicara telah bersetuju dengan jawapan tunjuk sebab yang diberikan oleh Responden yang menyatakan punca perlanggaran pada tarikh-tarikh yang didakwa adalah disebabkan pelaksanaan PKP oleh pihak kerajaan di seluruh negara yang menyebabkan pergerakan menjadi sangat terhad dan sukar. Mahkamah juga turut berpuas hati pelaksanaan perintah tersebut berjalan lancar sebelum PKP dikuatkuasakan. Selain itu wujudnya masalah komunikasi antara pihak-pihak juga turut menyumbang kepada kegagalan perintah dilaksanakan sebaiknya.

[10] Perayu antara lain berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila terpengaruh dengan alasan-alasan yang dikemukakan sehingga menerima tunjuk sebab Responden. Menurut Perayu, alasan pelaksanaan PKP tersebut adalah suatu pemikiran semula (*afterthought*), rekaan dan bersifat manipulasi fakta.

[11] Responden pula berhujah prosiding dan tindakan Perayu dalam Permohonan Pelaksanaan Pengkomitan ini adalah tidak sah daripada awal (*void ab initio*) lagi berikutan wujudnya kecacatan yang fatal (*fatally defective*) di dalam Notis Tunjuk

Sebab yang dikeluarkan pada 27/8/2020. Hal ini memandangkan notis tersebut tidak memperincikan tarikh, tempoh masa pelanggaran dan bentuk pelanggaran yang menjadi elemen penting dalam sesuatu Notis Tunjuk Sebab.

[12] Responden juga berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah tidak terkhilaf apabila menolak permohonan komital Perayu. Hal ini memandangkan Responden telah berjaya menjawab Notis Tunjuk Sebab dengan memberikan alasan-alasan yang munasabah iaitu pelaksanaan PKP, keutamaan kepada kebajikan dan kepentingan anak melebihi kepentingan pihak-pihak dan isu salah faham serta komunikasi.

[13] Bagi memutuskan isu-isu ini, ulasan awal kami terarah kepada isu Notis Tunjuk Sebab yang telah dikeluarkan kepada Responden sebagaimana terdapat pada m/s 308 Rekod Rayuan yang menyatakan seperti berikut:-

"Kepada NORFARHANA NADIAH BINTI ABDUL RAHMAN (NO KP: 830608-01-5060) Responden yang dinamakan di atas yang beralamat di No.71 Jln USJ 9/5B, 47620 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Ambil perhatian bahawa anda dikehendaki hadir di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada hari Rabu pada 09hb. September 2020 pada jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa anda tidak patut dikomitkan ke penjara kerana kegagalan dan keingkaran anda untuk mematuhi Perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor Darul Ehsan yang bertarikh 28hb Disember, 2018 melalui Saman No: 10400-028-0007 Tahun 2015 (selepas ini disebut sebagai "Perintah tersebut") setelah gagal dan/atau enggan melaksanakan terma 3,5,6 dan 7 Perintah tersebut."

[14] Berdasarkan Notis tersebut, kami dapati ia tidak menyatakan tempoh masa pelanggaran dan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Responden. Dalam

hal ini, kami berpandukan kepada kes *Baidura binti Bahari lawan Ahmad Haidzir Bin Anuwar Dan Hamidah Binti Bakar*, dalam kes rayuan no.10000-036-0058-2015, (belum dilaporkan), Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor antara lain menyatakan –

Kami bersetuju dengan Perayu bahawa, di mana-mana bahagian di dalam Notis Tunjuk Sebab tersebut tidak ada dinyatakan berkenaan ulasan Hakim Bicara ketika mensabitkan Perayu telah melanggar perenggan (g) Perintah Persetujuan Bersama.

Ketiadaan apa-apa fakta yang tersurat di dalam Notis Tunjuk Sebab berkenaan pelanggaran perenggan (g) Perintah Persetujuan Bersama telah menyebabkan Perayu telah dinafikan haknya untuk menjawab dan menunjukkan sebab atau alasan pelanggaran itu berlaku. Kegagalan Perayu untuk menjawab atau menunjukkan sebab berkenaan fakta tersebut tidaklah boleh dibebankan ke atas Perayu kerana ternyata kewujudan fakta pelanggaran perenggan (g) adalah di luar pengetahuannya pada setiap masa material sepanjang prosiding perbicaraan berlangsung di Mahkamah Bicara.”

[15] Kami berpendapat walaupun kes sebegini bukanlah suatu kes jenayah tetapi bersifat separa jenayah yang mana pertuduhan yang dikenakan terhadap Responden perlulah dibuat secara jelas dan terperinci. Dengan itu kami perkukuhkan panduan yang telah diberikan oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes *Baidura binti [supra]* tersebut.

[16] Sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak berkenaan panduan yang telah diberikan oleh Panel Rayuan Syariah dalam kes *Nurul Amin Bin Abdullah Lwn. Farah Adibah Binti Ismail, Kes Mal (Rayuan) No. : 14000-099-0055-2018* (belum dilaporkan), dan kes *Ahmed Mahfuz Bin Ahmed Hariri lwn*

Nahda Farah Kosai Binti Mohd Zihin, Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-075-0130-2019 bahawa adalah penting dan perlu dinyatakan di dalam sesuatu notis tunjuk sebab mengenai perkara-perkara berikut –

- i. Perintah yang didakwa telah dilanggar;
- ii. Terma perintah yang didakwa dilanggar sekiranya perintah tersebut mempunyai lebih daripada satu terma;
- iii. Tarikh pelanggaran perintah; dan
- iv. Bentuk pelanggaran perintah.

[17] Pada hemat kami, elemen-elemen ini perlu disentuh dalam sesuatu Notis Tunjuk Sebab memandangkan tujuan Notis dikeluarkan adalah untuk membolehkan Responden menunjukkan sebab atau alasan mengapa Responden tidak boleh dikenakan hukuman pengkomitan atas alasan telah melakukan pelanggaran perintah mahkamah. Oleh itu, bentuk pelanggaran dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya perlu diperincikan bagi membolehkan Responden membuat pembelaan seadilnya. Oleh kerana persoalan ini tidak diulas oleh YA Hakim Bicara, maka menjadi tanggungjawab kami untuk memberikan teguran dan panduan.

[18] Berdasarkan autoriti-autoriti di atas, kami berpuashati bahawa Notis Tunjuk Sebab yang dikeluarkan tidak memenuhi kriteria sebagaimana panduan yang diberikan dalam kes-kes yang telah dinyatakan. Hal ini kerana Notis tersebut hanya merujuk kepada terma 3,5,6 dan 7 Perintah bertarikh 28/12/2018 di dalam kes saman no. 10400-028-0007-2015 tanpa memperincikan mengenai tarikh serta cara atau bentuk pelanggaran yang dikatakan telah dilakukan oleh Perayu di dalam Notis tersebut. Kegagalan ini menjadikan dakwaan Perayu kabur, tidak jelas dan

tidak pasti (*ambiguous*) dan bersifat *fasidah*.

[19] Sungguhpun begitu, dalam konteks kes di hadapan kami ini Responden telah menjawab Notis Tunjuk Sebab tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana yang terkandung dalam Afidavit Jawapan Responden pada muka surat 18-28 Rekod Rayuan. Alasan-alasan tersebut kemudiannya telah diujahkan oleh pihak-pihak dalam rayuan ini yang memerlukan kami membuat ulasan lanjut.

[20] Fakta menunjukkan isu pelanggaran akses lawatan ini timbul setelah pelaksanaan PKP yang diumumkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN). Kami berpuas hati tarikh-tarikh yang dinyatakan wujudnya pelanggaran ini iaitu dari 11/4/2020 sehingga 24/5/2020 negara masih dalam tempoh pelaksanaan PKP yang memberi kesan kepada semua pihak termasuklah isu-isu yang melibatkan pelaksanaan perintah hadanah yang tidak dinafikan turut terjejas dan menjadi lebih sukar. Keadaan ini tentunya menuntut kerjasama daripada kedua-dua pihak untuk memastikan kebajikan anak tidak terkesan.

[21] Pada hemat kami YA Hakim Bicara telah memberi pertimbangan yang wajar kepada alasan tersebut memandangkan ia melibatkan isu kesihatan dan keselamatan anak yang sepatutnya menjadi keutamaan pihak-pihak. Kami turut bersetuju bahawa terma-terma yang menjadi pertikaian hendaklah juga perlu dibaca bersama terma 9 perintah yang memerintahkan kedua-dua pihak hendaklah memberikan kerjasama dan bersikap tolak ansur dalam pelaksanaan perintah tersebut. Dalam isu komunikasi dan salah faham pula kami dapati ia disebabkan sikap saling menuding jari antara pihak-pihak. Justeru, adalah sesuatu yang tidak adil untuk meletakkan kesalahan kepada Responden semata-mata.

[22] Kami juga ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa dalam kes-kes pengkomitan tanggungjawab YA Hakim Bicara bukan setakat untuk memutuskan sama ada berlaku ketidakpatuhan kepada terma-terma perintah yang berkaitan semata-mata, tetapi perlu juga mempertimbangkan sebab yang membawa kepada ketidakpatuhan tersebut. Bagi menyokong dapatan ini, dengan hormatnya kami merujuk kepada kes *Zetty binti Zabir lwn Mohammed Rafi bin Mohamed Yaacob [2013] JH36(1) 161* di mana Panel Rayuan Syariah antara lain menyatakan yang kami petik:

“Berdasarkan Alasan Penghakiman tersebut, jelas bahawa YA Hakim Bicara menolak sepenuhnya tunjuk sebab tersebut tanpa menilai sama ada tunjuk sebab tersebut wajar dan munasabah. Ini menjadikan prosiding pengkomitan itu sebagai suatu prosiding hanya untuk menentukan sama ada berlaku perlanggaran/keengkaran mematuhi perintah Mahkamah. Kami ingin memberi panduan di sini bahawa di dalam prosiding pengkomitan, Mahkamah bukan sahaja perlu memutuskan sama ada berlaku keengkaran, tetapi juga perlu memutuskan sama ada patut Penghutang Penghakiman dikomitkan setelah mempertimbangkan sebab-sebab yang membawa keengkaran mematuhi perintah.”

Dalam hal ini, kami berpendapat YA Hakim Bicara bertindak betul apabila memberikan perhatian kepada sebab ketidakpatuhan ini sebagaimana ulasannya pada perenggan [19],[20] dan [21] Alasan Penghakiman.

[23] Pada hemat kami juga YA Hakim Bicara telah mengambil sikap berhati-hati dalam mempertimbangkan hukuman komital terhadap Responden. Sebarang keputusan yang melibatkan tindakan pengkomitan kepada seseorang ibu bakal memberikan kesan besar kepada anak. Merujuk kepada hukum Syarak, kami tegaskan bahawa isu dan masalah anak hendaklah diutamakan berbanding kehendak ibu dan bapa sepertimana yang dinyatakan kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juzuk

2 1415/1995 halaman 234:-

إن لكل من الحضانة والمخضون حقا في الحضانة, إلا أن حق المخضون أقوى من الحضانة

“Sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya”

[24] Dalam kes *Helen Yeap Poh Sin lwn. Universal Trustee (Malaysia) Sdn. Bhd* (2001) 7 CLJ 414 dan kes *Haji Azman bin Abdul Talib lwn. Suhaila Binti Ibrahim* 9(2004) CLJ (Sya) 392 Mahkamah telah mengingatkan YA Hakim Bicara supaya lebih berhati-hati dalam kes yang melibatkan tindakan pengkomitan dengan menyatakan:-

*“Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan seseorang ke penjara kerana kegagalan mematuhi perintah Mahkamah perlu dijalankan dengan **berhati-hati**”.*

[25] Berdasarkan ulasan-ulasan ini, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara betul dalam keputusannya apabila menerima tunjuk sebab Responden dan menolak permohonan komital setelah membuat penilaian wajar kepada sebab ketidakpatuhan. Justeru, tiada keperluan untuk kami campur tangan dalam keputusan yang telah diberikan.

[26] Sukacita untuk kami mengingatkan pihak-pihak sebagai ibu bapa, selain daripada perlu memastikan kebajikan serta kemaslahatan anak-anak sentiasa terjaga, kedua-dua pihak juga sewajarnya mencari jalan terbaik agar perintah yang telah dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan teratur bagi memastikan hubungan anak dengan pihak-pihak selaku ibu bapa tidak terjejas.

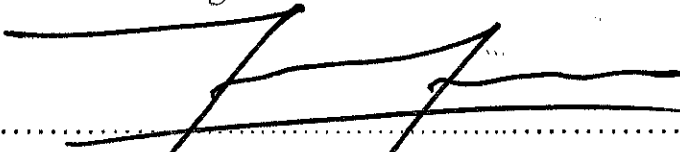
[27] Sungguhpun kami bersetuju supaya Responden tidak dikomitkan ke penjara, namun ini tidak bermakna tanggungjawab Responden selaku pihak yang diberi hak jagaan kekal untuk memastikan hubungan mesra anak dengan Perayu diambil mudah. Adalah sesuatu yang malang sekiranya anak tersebut yang merupakan amanah Allah SWT menjadi mangsa kepada permusuhan dan dendam antara pihak-pihak.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah kedua-dua pihak, kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal No. 10300-075-0239-2020 pada 14/11/2022 **DIKEKALKAN**.

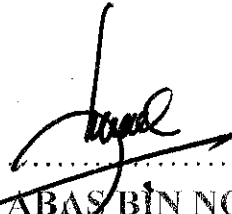
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

